



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/288/2022
מס' בקשה: 3/447/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

המבקשת: א.י. סי. אי אינטרנשיונל בע"מ ח.פ. 512240748

באמצעות ב"כ: עו"ד בצר קרן
דרך רמתים 94, הוד השרון
טל': 0542229724 פקס: 0795555481

נגד

1 סלקום ישראל בע"מ ח.צ. 510728637

המשיבות

באמצעות ב"כ: עו"ד מזרחי משה
הארבעה 28, תל אביב - יפו
טל': 0526009929 פקס: 0733900001

2 ריפלט תעשיות (1976) בע"מ ח.פ. 510728637

באמצעות ב"כ: עו"ד רייטר יוסף
התדהר 2, רעננה
טל': 099530000 פקס: 099530001

החלטה

לפניי בקשה מיום 6.12.23 לעיכוב ביצוע שתי החלטות שניתנו על ידי מותב זה וזאת עד ליום 15.1.24, הוא המועד האחרון להגשת ערעור, כך על פי הנטען בבקשה. ההחלטה הראשונה ניתנה ביום 16.10.23 ובמסגרתה ניתן צו לגילוי מסמכי רכישת נכסי המבקשת בבית המשותף. ההחלטה השנייה ניתנה ביום 26.11.23 ובמסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לעיון חוזר בהחלטתי מיום 16.10.23.

א. רקע

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב יוסף ספיר 6 ראשון לציון המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5033 חלקה 54 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים. המבקשת היא הבעלים של 22 חלקות משנה בבית המשותף וכן משמשת כחברת הניהול של הבית המשותף החל מיום 1.5.15. המשיבה 2 (להלן גם: "**ריפלט**") היא הבעלים של 4 חלקות משנה בבית המשותף והיא קשורה בהסכם שכירות עם המשיבה 1 (להלן גם: "**סלקום**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/288/2022
מס' בקשה: 3/447/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. ביום 9.8.23 הוגשה תביעה על ידי המבקשת שעניינה סילוק האנטנה שהוצבה על ידי סלקום בגג המשותף וזאת ללא הסכמת כל בעלי הזכויות בבית המשותף.

3. ביום 4.12.22 הוגש כתב הגנה מטעם ריפלט במסגרתו נטען כי השטח בגג בו מוצבת האנטנה מצוי בבעלות ריפלט וזאת לאחר שרכשה אותו בשנת 1998 מחברת מסוף מבני תעשיה (להלן: "מסוף") אשר בבעלותה היו מלוא הזכויות בקרקע. נטען כי שטח זה מושכר לסלקום אשר מציבה בו אנטנה.

4. ביום 6.12.22 הוגש כתב הגנה מטעם סלקום במסגרתו נטען כי מותב זה נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה שכן סלקום אינה בעלת זכויות בבית המשותף אלא שוכרת בלבד. עוד נטען כי תכלית התביעה היא לא סילוק האנטנה מהגג המשותף, אלא קבלת חלק יחסי מהכנסותיה של סלקום, אשר הופקו עקב השימוש ברכוש המשותף.

בקשה לגילוי מסמכים

5. ביום 8.10.23 הגישה ריפלט בקשה לגילוי מסמכים. במסגרת הבקשה דרשה ריפלט להורות למבקשת למסור העתק מהסכמי הרכישה בין מסוף למבקשת, במסגרתם רכשה המבקשת את זכויותיה בבית המשותף. נטען כי הסכמים אלה יכולים להבהיר מה המידע שהיה בידי המבקשת בעת רכישת הנכסים בבית המשותף ואילו בדיקות ביצעה עובר לרכישה. כן צוין כי אין מניעה כי יושחרו הנתונים הכספיים המופיעים בהסכמים.

6. ביום 9.10.23 הוגשה תגובת המבקשת במסגרתה נטען כי דינה להידחות ממספר טעמים. נטען כי הבקשה הוגשה ללא תצהיר וכן הוגשה בשיהוי, שכן התקיים דיון מקדמי בהליך ביום 15.3.23 והתיק אף נקבע לשיבת הוכחות. בנוסף נטען כי המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים לתביעה דן שכן עניינה בהצבת האנטנה על גבי הרכוש המשותף, ולא ברכישת זכויותיה של המבקשת בבית המשותף. עוד נטען כי ההסכמים כוללים נתונים המהווים "סוד מסחרי" של המבקשת ונוגעים לגורם שאינו צד להליך זה.

7. ביום 10.10.23 הוגשה תגובה מטעם סלקום במסגרתה נטען כי המסמכים המבוקשים רלוונטיים לשם הצגת מלוא העובדות הרלוונטיות לתביעה אשר עשויות לתרום לחקר האמת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/288/2022
מס' בקשה: 3/447/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. בהחלטתי מיום 16.10.23 נקבע בהתאם לשיקולים שנמנו בפסיקה בעניין בקשות מסוג זה כי הסכמי הרכישה רלוונטיים לבירור המחלוקת נשוא התביעה דנן. כן קבעתי כי לשם הגנה על אינטרסים מסחריים של המבקשת והצד השני להסכמים המבוקשים, רשאית המבקשת להשחיר את התמורה המופיעה בהם.

בקשה לעיון חוזר

9. ביום 12.11.23 הגישה המבקשת בקשה לעיון חוזר בהחלטתי מיום 16.10.23. במסגרת בקשה זו דרשה המבקשת כי הסכמי המכר והסכמי השכירות שצורפו אליהם יועברו לעיונו של מותב זה בלבד בטרם תינתן הכרעתו. נטען כי בכך ניתן יהיה להיווכח כי אינם רלוונטיים לתביעה ולפיכך להורות על ביטול הצו לגילוי מסמכים. לחילופין דרשה המבקשת כי סעיפים ופרטים נוספים, לרבות שמות של צדדים שלישיים, יושחרו גם הם מהסכמי המכר. כמו כן דרשה כי המשיבות יחתמו על הסכם סודיות ויתחייבו כי השימוש בהסכמי המכר יהיה לצורך התביעה דנן בלבד.

10. ביום 22.11.23 הגישה סלקום תגובה לבקשה לעיון חוזר בהחלטתי במסגרתה נטען כי הבקשה הוגשה שלא כדין והדרך להשגה על החלטתי היא על ידי הגשת ערעור לערכאה המתאימה. עוד נטען כי דרישת המבקשת לפיה מותב זה יקבל את ההסכמים לשם בחינת הרלוונטיות לתביעה, מהווה הרחבת חזית אסורה שכן מדובר בטענה שלא נטענה קודם. נטען כי תכלית הבקשה היא לבצע "מקצה שיפורים" המנוגד להוראות הדין. בנוסף לטענת סלקום הסכמי הרכישה לא כוללים סודות מסחריים שכן ההסכמים אינם נוגעים לתחרות עסקית.

11. ביום 22.11.23 הגישה ריפלט תגובה לבקשה לעיון חוזר בהחלטתי במסגרתה נטען כי אין עילה המצדיקה עיון חוזר כיוון שלא נפלה טעות טכנית בהחלטת מותב זה. נטען כי עיון של מותב זה במסמכים המבוקשים לא נועד כדי להכריע בשאלת הרלוונטיות אלא להכריע בשאלת החיסיון בלבד. עוד נטען כי המבקשת לא פירטה כראוי טענתה באשר לחשיפת הסודות המסחריים העשויה להתקיים בגילוי המסמכים.

12. בהחלטתי מיום 26.11.23 נדחתה בקשת המבקשת לעיון חוזר. נקבע כי המבקשת לא הצביעה על שינוי נסיבות ועובדות חדשות שאירעו לאחר מועד מתן ההחלטה שיש בהן כדי להצדיק עיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/288/2022
מס' בקשה: 3/447/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חוזר בהחלטה. כמו כן נקבע כי המבקשת בבקשתה לעיון חוזר מעלה טענות חדשות שלא בא זכרן בתגובתה המקורית אך היו ידועות לה עוד במועד שהוגשה תגובתה המקורית לבקשה לעיון במסמכים המבוקשים, ואז היה המקום להעלותן. עוד נקבע כי בקשה לעיון חוזר אינה כר למקצה שיפורים ואין למבקשת להלין בעניין זה אלא על עצמה. עוד צוין כי לא נפלה טעות בהחלטה המחייבת תיקונה במסגרת "בקשה לעיון חוזר" ולפיכך מדובר בבקשה "ערעורית" באופייה.

בקשה לעיכוב ביצוע

13. ביום 6.12.23 הוגשה הבקשה המונחת בפניי כעת. כאמור, במסגרת בקשה זו דרשה המבקשת להורות על עיכוב ביצוע שתי החלטות שניתנו על ידי מותב זה וזאת עד ליום 15.1.24, הוא המועד האחרון להגשת ערעור.

14. לטענת המבקשת מאזן הנוחות נוטה לטובתה וזאת כיוון שדחיית הבקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה בעניין גילוי המסמכים, תרוקן מתוכן את הערעור שבכוונתה להגיש. נטען כי בכך ייגרם למבקשת נזק בלתי הפיך. עוד נטען כי סיכויי הערעור להתקבל גבוהים משני טעמים עיקריים: גילוי המסמכים המבוקשים יוביל לגילוי סודות מסחריים אשר יסבו פגיעה למבקשת והעדר רלוונטיות של המסמכים המבוקשים לעניינה של התביעה דנן. עוד צוין כי השחרת רכיב התמורה בלבד בהסכמי המכר אינה מספקת ויש להשחיר סעיפים נוספים ואף לחתום על הסכם סודיות.

15. ביום 11.12.23 הוגשה תגובה מטעם ריפלט במסגרתה נטען כי התנאים לשם מתן עיכוב ביצוע לא מתקיימים. נטען כי מאזן הנוחות אינו לטובת המבקשת כיוון שזו לא נימקה טענתה בעניין הסודות המסחריים בגינם אין לגלות את המסמכים. עוד נטען כי סיכויי הערעור נמוכים כיוון שמן הפסיקה עולה כי ערכאת הערעור מתערבת בהחלטות דיוניות במקרים חריגים בלבד אשר אינם מתקיימים בענייננו.

16. ביום 12.12.23 הוגשה תגובה מטעם סלקום במסגרתה נטען כי התנאים לשם מתן עיכוב ביצוע לא מתקיימים, שכן המבקשת לא הוכיחה כי סיכויי הערעור להתקבל הם גבוהים. בנוסף נטען



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/288/2022
מס' בקשה: 3/447/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי המבקשת לא הראתה שמאזן הנוחות נוטה לטובתה, כיוון שהטענה לפיה ייגרם למבקשת נזק בלתי הפיך נטענה בעלמא וללא תימוכין באסמכתאות.

ב. דיון והכרעה

17. תקנה 145 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כדלקמן:

"145. (א) הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים.

(ב) בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שנתן, וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, בתנאים שייראו לו, וזאת כל עוד לא הוגש ערעור במועד הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע; בקשה לפי תקנה זו אפשר שתידון בעל פה אם התבקשה במועד הדיון, מיד לאחר שימוע ההחלטה.

(ג) הוגש ערעור, רשאי בית המשפט של ערעור להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שעליה מערערים וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, בתנאים שייראו לו.

(ד) תקנה 96 תחול על בקשה לפי תקנה זו בשינויים המחויבים."

18. ככלל לפי תקנה 145(א) לתקנות סדר הדין האזרחי הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה מושא הערעור. יחד עם זאת, תקנה 145(ב) לתקנות מאפשרת לסטות מכלל זה בהוכחת שני תנאים מצטברים: האחד – סיכויי הערעור טובים; השני – מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש העיכוב.

19. בין שני תנאים אלה מתקיים יחס "מקבילית כוחות" לפיו ככל שישתכנע ביהמ"ש כי סיכויי הערעור להתקבל טובים יותר, כך יקל בדרישת מאזן הנוחות, ולהיפך. ואולם מקובל לראות בשיקולי מאזן הנוחות כבעלי מעמד עדיף (ראו לעניין זה: רע"א 3822/20 יורשי המנוח מחמוד עבד אל קאדר נ' רשות מקרקעי ישראל (נבו 06.07.2020)).

20. באשר למאזן הנוחות, על המבקש את עיכוב הביצוע להוכיח כי דחיית בקשתו עלולה לגרום לו לנזק בלתי הפיך. בנוסף עליו לצרף ראיות המעידות על הפגיעה הנטענת שעשויה להיגרם לו ככל שההחלטה נשוא הערעור לא תעוכב (ראו: ע"א 1191/14 עיריית תל אביב-יפו נ' ש.א.י מועדונים בע"מ (נבו 2.4.2014), בפסקה 17).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/288/2022
מס' בקשה: 3/447/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. דיון ההוכחות בתביעה דנן קבוע ליום 6.6.24 ולפיכך מצאתי כי עיכוב ביצוע החלטותיי לא יביא להתארכות ההליך שלא לצורך או לפגיעה משמעותית במשיבות. כמו כן גילוי המסמכים המבוקשים כעת עשוי לייתר את הערעור שבכוונת המבקשת להגיש. לפיכך מצאתי כי שיקולי מאזן הנוחות נוטים לטובת המבקשת.

22. באשר לסיכויי הערעור, סבורה אני כי אין זה מן הראוי שהערכאה הדיונית אשר פסקה תדון בסיכויי הערעור (ראו: בש"א 6378/96 **החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ נ' י' שיינר ושות' מהנדסים יועצים בע"מ** (נבו 17.10.1996)). יחד עם זאת אפנה לפסיקה הידועה ממנה עולה כי החלטות דיוניות, לרבות צו לגילוי מסמכים, מצויות במסגרת הפררוגטיבה הדיונית של הערכאה הדיונית אשר ככלל ערכאת הערעור נמנעת מלהתערב בה, אלא במקרים חריגים (ראו לעניין זה: רע"א 3031/20 **שופרסל בע"מ נ' אמן סנפיר בע"מ** (נבו 28.06.2020)).

ג. סיכום

23. כאמור לעיל הרכיב של מאזן הנוחות נהנה ממעמד הבכורה ובענייננו הוא נוטה לטובת המבקשת. לפיכך אני מורה על עיכוב ביצוע החלטתי מיום 16.10.23. עיכוב הביצוע יעמוד בתוקפו עד יום 15.1.24.

ניתנה היום, 17.12.2023, ה' טבת תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין